



ADVOGADOS

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen - RS

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandado: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, interpor:

RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença de Evento 78, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de **R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS** e **HDI SEGUROS S.A.**, também já qualificada nos autos em epígrafe, o que faz nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil e razões de fato e de direito a seguir expostos.

Requer, desde já o recebimento da apelação com efeito devolutivo, com a imediata intimação da parte recorrida para, querendo, oferecer as contrarrazões e, ato contínuo, sejam os autos, com as razões anexas, remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para os fins aqui aduzidos.

A parte deixa de efetuar preparo em razão da justiça gratuita deferida no evento 4.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 14 de junho de 2023.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RAZÕES RECURSAIS

OBJETO:	Apelação;
APELANTE:	Maicon Denti;
APELADA:	R.A. Mesquita de Araújo - Moveis e Estofados; e HDI Seguros S.A.;
PROCESSO DE ORIGEM:	5001804-71.2021.8.21.0049/RS

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLEND A CÂMARA,
EMÉRITOS DESEMBARGADORES,

I. TEMPESTIVIDADE

Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5º do CPC, o prazo para interpor o presente recurso é de 15 dias úteis, devendo ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento nos termos do Art. 224 do CPC.

Dessa forma, considerando que foi expedida/certificada a intimação eletrônica da sentença recorrida em 13 de maio (evento 81), sendo confirmada a intimação e iniciada a contagem do prazo em 24 de maio, tendo como data final o dia 15 de junho, conforme eventos 81 e 87, tem-se por tempestivo o presente recurso, devendo ser acolhido.

II. PREPARO

Informa que deixa de realizar o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente, conforme decisão de Evento 04, motivo pelo qual resta dispensado do recolhimento das custas recursais.

III. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, pleiteando que as apeladas fossem condenadas a pagar o conserto do veículo caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, lucros cessantes, depreciação do veículo, perdas e danos e danos morais.

Após trâmite regular, a ação obteve a seguinte sentença (Evento 78):

Culpa

(...) Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade do condutor do veículo Fiat pela ocorrência do acidente, de responsabilidade da primeira demandada, restando a análise em relação aos prejuízos alegadamente suportados pela parte autora e a responsabilidade da parte demandada pelo pagamento de eventual indenização. (...)

Danos Materiais.

(...) Assim, condeno as demandadas a arcarem como o conserto integral do veículo, sendo que o conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído em 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor. (...)

Lucros Cessantes.

(...) É de ser considerado que pelo menos realizava uma viagem mensal para à Empresa Probon - análise de documentos juntados - e considerando os recibos juntados, fazendo uma média e também considerando que estamos diante de documentos que apresentam valor bruto, **entendo o Juízo por fixar os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais**, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. (...)

Desvalorização do veículo.

(...) No caso, **não comprova a parte autora a alegada desvalorização do veículo**, não podendo presumir que o veículo tenha perdido valor de mercado em razão do acidente, uma vez que será realizado o conserto integral dos danos ocasionados ao bem. (...)

Dano Moral.

(...) No caso dos autos, entendo que **não demonstrado nos autos ter o autor sofrido o abalo moral**. Não demonstrado que o acidente tenha ocasionado significativa mudança na rotina na rotina do autor, nem mesmo financeira ou abalo psicológico. (...)

Responsabilidade da Seguradora.

(...) Registre-se que a responsabilidade da seguradora ré está limitada ao montante da indenização securitária prevista apólice de seguro, observando-se os valores da cobertura contratada, por constituírem prejuízo financeiro. (...)

Honorários Contratuais.

(...) **Não prospera o pedido**, visto que não há como compelir a parte ré ao pagamento de **honorários convencionados** em contrato no qual não teve participação. (...)

(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A., para o efeito de CONDENAR as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor. (...)

No caso em espécie, **deve ser reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau**, para que sejam as apeladas condenadas a indenizar o autor pelos lucros cessantes em patamar conforme o efetivo prejuízo do autor, a depreciação do veículo, perdas com honorários advocatícios e danos morais, conforme a seguir exposto.

IV. MÉRITO

a) Das Razões Recursais

Restou provado nos autos a dinâmica do acidente, extraindo-se do laudo pericial, depoimento pessoal do réu e testemunhas que o autor (condutor do caminhão) não procedeu de qualquer conduta ilícita, não trafegava acima do limite de velocidade e tomava todos os cuidados necessários para a condução. Entretanto, o funcionário do apelado – ao realizar a ultrapassagem indevida – colidiu, causando inúmeros prejuízos que devem ser reparados em sua integralidade.

Ocorre que, para inconformismo do apelante, o juízo *a quo* julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus em valores de lucros

cessantes aviltantes em comparação ao que recebia o apelante à época dos fatos e julgando improcedentes os pedidos relativos à indenização pela desvalorização do veículo batido; condenação em dano moral e ressarcimento dos honorários contratuais.

Entretanto, o apelante sofreu graves prejuízos com a privação de seu instrumento de trabalho por mais de 2 (dois) anos, neste período ficou sem receber os valores para sua subsistência de sua família, por culpa exclusiva dos réus, de modo que, impõe-se a condenação dos réus em danos morais, bem como, nos valores pela desvalorização do veículo que restou sinistrado, da majoração do valores dos lucros cessantes e no ressarcimentos dos honorários contratuais, por terem dado causa do presente processo.

Logo, é importante lembrar que as indenizações têm como principal objetivo garantir que a vítima seja ressarcida por danos que tenha sofrido, sejam eles morais, econômicos ou estéticos. Dito isso, é imprescindível que a indenização esteja compatível ao prejuízo causado à vítima, o que não se vislumbra no presente caso, devendo ser reformada a sentença conforme passa a fundamentar.

b) Da majoração dos lucros cessantes

Comprovada a culpa exclusiva da parte apelada no acidente de trânsito que culminou na **impossibilidade de o apelante utilizar seu caminhão para o trabalho**, o juízo de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R\$ 3.000,00 mensais. Todavia, este valor está muito aquém dos lucros cessantes efetivamente experimentados pelo apelante, devendo ser majorado o montante fixado, conforme passa a expor:

Inicialmente, é importante frisar que o art. 402 do Código Civil determina claramente que: "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Conforme comprovado nos autos o autor está **desde a data do acidente (23/02/2021) até a presente data sem conseguir trabalhar com o caminhão que foi abalroado**, visto que o veículo foi removido pela seguradora para o pátio de uma mecânica credenciada deles e lá permanece até hoje sem conserto.

Conforme comprovado por meio dos documentos juntados na inicial, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o apelante é motorista autônomo e

trabalha realizando fretes, mudanças residenciais intermunicipais e interestaduais, com **seu único caminhão que foi abalroado e está parado até a presente data** por culpa das apeladas.

Neste sentido convém dizer que ficou demonstrado que o apelante auferia renda média mensal de aproximadamente **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) SOMENTE com o seu serviço autônomo de frete de mudanças**, considerando os meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021, conforme Evento 1, Anexo30.

Em consonância com a prova documental, o depoimento das testemunhas Daniel Matter (Evento 62, Vídeo 02) e Fabiano Pedroso Brum (Evento 62, Vídeo 03), ratificam que o Apelante fazia mudanças dentro do município e que mudanças que levam menos de um turno, normalmente uma manhã, sendo **cobrado o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais)**.

Destaca-se que ambas as testemunhas que contrataram serviços de mudança do apelante informaram que o serviço realizado (mudança dentro do município) durou menos de 04 horas – 1 turno do dia, de modo que frequentemente **o apelante conseguia fazer 02 (duas) mudanças por dia**, aumentando os lucros obtidos de forma autônoma com mudanças.

Por consequência, para atingir o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com mudanças autônomas o apelante precisava fazer apenas 06/07 mudanças pequenas intermunicipais no mês, sendo que era comum fazer mais e que algumas possuíam preço maior por não serem dentro do município.

Estes valores de prestação de serviço autônomo do ramo de mudanças não foram considerados na sentença, sendo imprescindível a majoração dos lucros cessantes fixados pelo juízo *a quo*.

Além disso, conforme documentos apensos ao Evento 1, Anexo31 e depoimento de Francisco Denti (Evento 62, Vídeo 04), ficou comprovado que o apelante realizava o frete de mudanças repassadas pela empresa Mudança Holand em vista de ter caminhão com baú maior, recebendo em média R\$ 3.000,00 por mês em novembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021, sendo que em dezembro/2020 recebeu aproximadamente R\$ 20.000,00 em razão de uma mudança realizada para o Estado do Tocantins, destacando ainda que em fretes realizados dentro da cidade é cobrado em torno de R\$ 800,00 a R\$ 1.500,00 por mudança, dependendo da demora do serviço.

Logo, ainda que se desconsidere o mês de dezembro de 2020, é inequívoco que o Apelante recebia em média **R\$ 3.000,00 por mês por serviços repassados pela empresa Mudanças Holand**, que equivale a 4 mudanças municipais pequenas (1 turno) ou 2 grandes (dia todo).

Por fim, ainda restou comprovado por meio dos documentos apensos ao Evento 1, Anexo31 e depoimento das testemunhas Cleomar Favin (Evento 62, Vídeo 01) e Marcelo João Cargnin Piovesan (Evento 62, Vídeo 07) que o Apelante também fazia em torno de 07 a 08 fretes por mês, dependendo da distância do destino, e recebeu em média **R\$ 5.448,70 da empresa de colchões Probon Indústria de Colchões Ltda** nos meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021.

Convém destacar que em dezembro de 2021 foi realizado apenas 01 frete para a empresa Probon em razão da mudança que o apelante fez para o estado do Tocantins, que havia sido repassada pela empresa Mudanças Holand.

Além disso, também **restou comprovado que o apelante recebia um valor médio de R\$ 2,40 quilometro rodado**, considerando ida e volta. Contudo, era comum sair carregado de colchões para os destinos indicados pela Probon e voltar carregado com outros fretes particulares para o município de origem, de livre contratação do autor, conforme ratificado no depoimento do autor e testemunhas, o que **aumentava o lucro do trabalho**, visto que a viagem “de volta” não possuía custos.

Logo, **restou comprovado nos autos que o apelante auferia os seguintes valores nos 04 meses** que antecederam o sinistro:

NOVEMBRO DE 2020				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 14	Probon	10/11/2020	R\$	3.479,90
Evento 1, ANEXO32, Página 15	Probon	16/11/2020	R\$	2.716,30
Evento 1, ANEXO32, Página 16	Probon	24/11/2020	R\$	2.058,50
Evento 1, ANEXO32, Página 17	Probon	30/11/2020	R\$	2.178,10
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	30/11/2020	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/11/2020	R\$	4.000,00
SUBTOTAL:			R\$	17.432,80

DEZEMBRO DE 2020				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 18	Probon*	29/12/2020	R\$	3.070,50
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand*	30/12/2020	R\$	20.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/12/2020	R\$	4.000,00
SUBTOTAL:			R\$	27.070,50

* Valores atípicos em razão de mudança realizada para Estado do Tocantins

JANEIRO DE 2021				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 19	Probon	25/01/2021	R\$	2.355,20
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	30/01/2021	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/01/2021	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	9.355,20

FEVEREIRO DE 2021				
Evento	Receita	Data	Valor	
Evento 1, ANEXO32, Página 20	Probon	09/02/2021	R\$	2.799,10
Evento 1, ANEXO32, Página 21	Probon	19/02/2021	R\$	3.137,20
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	23/02/2021	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	23/02/2021	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	12.936,30

RENDIMENTOS MÉDIOS DO APELANTE				
Evento	Receita	Total recebido	Média nos 04 meses	
Evento 1, ANEXO32 Evento 62, Vídeo 01 Evento 62, Vídeo 07	Fretes para a Probon	R\$ 21.794,80	R\$	5.448,70
Evento 1, ANEXO31 Evento 62, Vídeo 04	Fretes repassados por Mudanças Holland	R\$ 29.000,00	R\$	7.250,00
Evento 1, ANEXO30 Evento 62, Vídeo 02 Evento 62, Vídeo 03	Fretes autônomos na Mudanças Denti	R\$ 16.000,00	R\$	4.000,00
TOTAL		R\$ 66.794,80	R\$	16.698,70

Como pode ser visto na tabela acima, **o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de lucros cessantes é extremamente baixo em comparação com os valores que o apelante efetivamente deixou de auferir**, sendo que os documentos juntados nos autos para comprovar o prejuízo foram todos ratificados pela prova testemunhal.

Nessa perspectiva, por culpa exclusiva das apeladas, **o apelante deixou de auferir o valor mensal aproximado de R\$ 16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)**, e diante disso, se impõe a condenação da parte demandada ao pagamento de lucros cessantes no aludido patamar.

É imperioso destacar que o depoimento pessoal do autor também ratifica que o **rendimento mensal obtido antes do acidente somava aproximadamente 20 a 25 mil reais por mês**, todavia não foi possível obter mais documentos em razão da informalidade do trabalho como motorista autônomo de fretes e mudanças.

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento máximo de 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês, visto que o caminhão estava todo reformado e não possuía despesas de manutenção significativas, conforme depoimentos e notas juntadas aos autos, bem como entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. **LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COBERTURA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** 1. O julgamento monocrático dos apelos fundou-se na existência de entendimento consolidado nesta Corte sobre o tema (artigo 206, XXXVI, do RITJRS e Súmula 568 do e. STJ). Ademais, o e. STJ vem proclamando que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/6/2021). Ausência de nulidade a ser proclamada por este Colegiado. 2. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a juntada de documentos em grau recursal, desde que oportunizado o contraditório e não constatada má-fé. 3. O pagamento de indenização na esfera administrativa por danos materiais não impede o ajuizamento da presente demanda, uma vez que não há, nos autos, prova da ocorrência de plena e geral quitação. **4. Pode ser presumida no caso a ocorrência de lucros cessantes, uma vez que o propósito principal do veículo danificado consistia justamente no transporte remunerado de cargas, conforme se denota dos documentos acostados junto à inicial, e é fato incontroverso nos autos que, após o sinistro, o veículo só restou habilitado a retomar a atividade de transporte de carga após 4 meses.** No que tange ao quantum indenizatório, observa-se que a jurisprudência desta Corte orienta que o seu cálculo deve considerar o faturamento do autor nos meses que antecederam o mês do acidente, descontados os custos operacionais do veículo, conforme percentual previsto pela legislação do imposto de renda, qual seja, **40%**, nos termos da INSRF 156/01, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida no ponto. 5. As telas sistêmicas acostadas aos autos pela seguradora apelante, corroboradas pela apólice apresentada em

sede recursal, demonstram que a cobertura securitária da apólice em questão, no que tange a danos materiais sofridos por terceiros, corresponde a R\$ 50.000,00. Assim, deve a sua responsabilidade na presente demanda ser limitada ao valor da cobertura securitária, descontado o montante já alcançado a título de indenização em âmbito extrajudicial. 6. As coberturas seguradas devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M desde o início da vigência da apólice, bem como de juros de mora a contar da citação da seguradora litisdenunciada. Já os valores referentes à condenação devem ser corrigidos pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da ré. 7. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios deve corresponder a 20% sobre o montante da condenação cuja responsabilidade lhe compete. 8. Ratificação da decisão pelo Colegiado. AGRADO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50012288720138210072, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-05-2023)

E também:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO DA PARTE AUTORA NA TRASEIRA DE CAMINHÃO PARADO SOBRE O LEITO DA PISTA DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. [...]. Portanto, não há como afastar a parcela de culpa da parte autora para a ocorrência do evento danoso, o que impõe o reconhecimento de culpa concorrente, em igual proporção (50%), mitigando-se a responsabilidade da parte ré. **LUCROS CESSANTES. Os contratos e conhecimentos de frete acostados com a inicial são suficientes para indicar o faturamento da empresa em relação ao caminhão sinistrado nos meses que antecederam o sinistro.** Quanto ao abatimento do percentual de 40% a título de despesas (presumindo-se que a parte autora também tem de arcar com gastos decorrentes da própria atividade empresarial desempenhada), trata-se de parâmetro usualmente adotado pelo Colegiado para este fim, sendo dispensável a juntada de provas mais robustas a esse título. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50021257920208210037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-01-2023)

Conforme pode ser visto, o pedido do apelante possui conformidade com entendimento do TJ/RS, pois restou **comprovado que o autor teve prejuízo por lucros cessantes muito superior ao valor fixado na sentença.**

Posta assim a questão, requer a reforma da sentença para majorar os lucros cessantes para **R\$ 16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** por mês após o acidente (23/02/2021), conforme dá suporte as provas dos autos, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 dos meses subsequentes ao acidente para fins de cômputo de correção e juros das parcelas mensais.

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento máximo de 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês.

c) Da desvalorização do caminhão do autor

Em que pese o notório saber jurídico do magistrado de 1º grau, entende a parte autora que deverá ser reformada a sentença a fim de reconhecer a depreciação do veículo ocorrida em razão do acidente causado por culpa exclusiva da parte apelada.

Isso porque **agora o caminhão do autor é SINISTRADO** e passará a constar a **informação de recuperação do veículo no documento do caminhão**, o que inequivocamente trará **desvalorização no valor de compra/venda do veículo**.

Neste sentido, é bom dizer que **restou comprovado que veículos batidos/sinistrados sofrem depreciação média de 20% (vinte por cento) à 50% (cinquenta por cento) do valor de médio de mercado** no momento de compra e venda, conforme provas acostadas aos autos, em especial as **declarações firmadas por empresas do ramo automobilístico** ratificando a desvalorização, conforme (Evento 1, ANEXO28, Páginas 2 e 3).

Sendo assim, **mesmo com o efetivo reparo haverá depreciação no valor de mercado do caminhão**. Salienta-se, ainda, que quando os danos no veículo sinistrado são grandes, **conforme fotos e vídeos apensos ao evento 1, ANEXO16, ANEXO17, ANEXO18, ANEXO19, ANEXO20, ANEXO21, ANEXO22, ANEXO23, e ANEXO24** haverá depreciação independentemente dos consertos realizados.

Logo, embora sejam realizados os consertos no caminhão, é inequívoco que em toda a estrutura do veículo permanecerão vestígios dos reparos, tais como:

1. **Reparos na pintura:** É possível identificar **diferenças na tonalidade, textura ou brilho da pintura**, indicando a realização de reparos extensos.

2. **Peças substituídas:** O caminhão terá passado por substituição de componentes da carroceria, para-choques, faróis, vidros, etc. Vestígios podem ser encontrados nas marcas ou números de série das peças, além de diferenças na cor ou encaixe em comparação com as peças originais.
3. **Alinhamento inadequado:** Após danos estruturais, ajustes devem ser feitos para realinhar o chassi e outras partes do caminhão, sendo **possível identificar a estrutura torta ou desnivelada em comparações com especificações de fábrica**, visto que a mão de obra dos mecânicos não consegue replicar o trabalho desenvolvido por engenheiros, máquinas e montadoras de fábrica.
4. **Pontos de solda:** A presença de pontos de solda em áreas como a estrutura da carroceria, chassi ou outras partes do caminhão indica reparos realizados. Esses pontos não existem em veículos originais e podem comprometer a integridade estrutural.
5. **Selos ou adesivos:** Diante da extensão dos danos, selos ou adesivos podem ser aplicados para indicar que o veículo foi reparado. Esses vestígios podem ser encontrados em áreas visíveis, como portas, capô, cabines.
6. **Histórico de reparos:** Em registros de manutenção ou histórico do veículo, pode haver informações sobre os reparos realizados. Isso pode incluir detalhes sobre os danos sofridos e as medidas tomadas para restaurar o caminhão, reduzindo o valor de compra e venda do bem.

Como pode ser visto esses sinais de reparo demonstram a depreciação do veículo após o acidente, uma vez que seu **estado original foi alterado e não pode ser completamente restaurado**.

Além disso, após a vistoria para circulação do veículo deverá constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (**CRLV do caminhão que o veículo foi recuperado ou sinistrado**), o que consequentemente **desvalorizará o bem quando o autor decidir vendê-lo**.

Além disso, mesmo havendo o reparo do veículo o apelante também terá prejuízo ao tentar fazer seguro do caminhão, **visto que praticamente todas as seguradoras atuantes no país não aceitam fazer seguro de veículos sinistrados** e, quando aceitam, cobram prêmio muito acima do mercado para cobertura apenas contra terceiros, deixando de cobrir prejuízos no veículo do autor.

Assim, é fato que **a batida ocasionou a desvalorização no valor de mercado do veículo do autor e tornou legítima a cobrança de indenização** referente à essa desvalorização do bem.

Não é aceitável que o autor seja duplamente prejudicado pela ausência de cautela da parte ré; primeiro, ao ter seu caminhão – seu único meio de trabalho – sinistrado e ter que vir às portas do judiciário para garantir o seu conserto; depois restou em prejuízo ao ter o seu único bem desvalorizado de maneira considerável.

E é este o entendimento da Corte Gaúcha ao julgar casos análogos. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CARRO EM ARROIO. DIVISA ENTRE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. Ilegitimidade passiva do Município de Teutônia. Considerando que o sinistro ocorreu na divisa entre os Municípios de Teutônia e Westfália, não há como afastar a responsabilidade de um Município e imputar somente ao outro, pois ambos são responsáveis, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Precedentes. Dano material. **Da própria narrativa do acidente, bem como dos registros fotográficos juntados aos autos, não há dúvidas de que houve depreciação do veículo que foi retirado de um arroio após cair de uma ponte. Logo, não há como acolher a tese do Município de que não houve qualquer comprovação relativa a depreciação do veículo. Dano material comprovado.** Dano moral. Para configuração do dano moral, necessária comprovação do efetivo dano suportado pela vítima, além do nexo causal e da conduta do agente, para daí emergir o dever de indenizar da parte ré. [...]. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece inalterada a distribuição dos ônus da sucumbência. Contudo, é caso de fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50000899620148210159, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 13-12-2021).

Posta assim a questão, imperativa a reformada da sentença para condenar às apeladas a indenizar a depreciação do caminhão do autor, em no patamar não inferior a R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a **30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente**, percentual mínimo de depreciação quando ocorre a inclusão a observação de recuperação ou sinistro no documento de circulação do veículo (CRLV), conforme documentos apensos ao (Evento 1, ANEXO28).

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda necessário, requer seja determinada a **apuração do *quantum* da depreciação do veículo em fase de liquidação de sentença**, após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu.

d) Do dano moral

A reparação civil está intimamente ligada à responsabilidade do causador do dano, levando em conta o nexo causal presente no caso concreto, que ficou demonstrado nos documentos acostados e nos fatos narrados.

Assim, é preciso reparar devidamente o dano causado ao apelante, com objetivo de viabilizar o retorno ao *status quo* ante à lesão, visto que a reparação do dano deveria consistir na reconstituição específica do bem jurídico lesado, ou seja, na recomposição integral, para que a vítima venha a encontrar-se numa situação tal como se o fato danoso não tivesse acontecido.

O autor, ora apelante, teve seu abalo íntimo ferido caracterizado pelo sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que o Autor, enquanto vítima do acidente. Diante disso, após o trauma causado no acidente, o Autor passou a ter crises de estresse, angústia, ansiedade, medo de dirigir e insônia, de modo que o acidente causado, inevitavelmente, repercutiu em seu equilíbrio emocional.

Em decorrência do acidente, seu caminhão foi inutilizado pelo período de 2 (dois) anos desde o acidente, causando-lhe imenso prejuízo financeiro, pois não tinha outra fonte de renda ou outro veículo para trabalhar, bem como, ficou impossibilitado de viajar com sua família, de modo que o caminhão também era utilizado como meio de lazer e aproximação com os filhos, restando privado de trabalhar, lazer e ferido em seu direito íntimo, totalmente por culpa exclusiva da parte apelada.

Na mesma toada, o apelante ficou sem poder trabalhar com um longo período, o que lhe causou inúmeros transtornos decorrentes da perda de rendimentos e insegurança de seu sustento e de sua família, tendo, ainda, perdido

clientes recorrentes, como a fabricante de colchões Probon, que por conta disso, contratou outro transportador para realizar seus fretes.

A indenização por danos morais também se impõe, vez que o apelante foi submetido a inegável constrangimento, bem a frustração e a revolta de ter que ficar sem utilizar seu veículo, fruto de seu trabalho e subsistência de sua família, acarretando considerável perda de valores. O dano moral é entendido como todo sofrimento suportado pelo ser humano, que não é causado por uma perda pecuniária, mas sim por dor psicológica, ferindo a moral, a honra, a dignidade, e devido a isso, deve ser ressarcido independentemente do *quantum* foi prejudicado.

Além do caráter punitivo dos danos morais, busca ao causador do dano, evitar a reincidência no fato danoso; também temos o caráter compensatório para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.

Nesse sentido, resta evidente a conduta ilícita e o dano, ou seja, caracterizado o nexo de causalidade, uma vez que o acidente causado pelo apelado deu causa ao dano, ou seja, é uma relação lógica jurídica, de causa e efeito, gerando o dever de indenizar, conforme preconiza o art. 186 do Código Civil.

Não bastasse, também está assegurado na Constituição Federal de 1988 o direito relativo à reparação de danos morais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ainda, importante frisar que o acidente gerou inegável perda de tempo útil do autor-vítima, que também é um abuso e, por isto mesmo, possui valor intangível e não pode ser desconsiderado em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte apelada, que não resolveu na esfera administrativa, obrigando a parte autora a procurar um advogado e despender tempo com a busca da solução na esfera jurídica.

A reparação do dano moral não visa, portanto, reparar a dor no sentido literal, mas sim, aquilatar um valor compensatório que amenize o sofrimento provocado por aquele dano, sendo a prestação de natureza meramente satisfatória. **Assim, no caso em comento, evidente se mostra a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o autor**

vem sofrendo diante da impossibilidade de laborar e prover o sustento de sua família.

Ante todo o exposto, requer a reforma da sentença no ponto, para condenar as apeladas ao pagamento de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** ao apelante a título de indenização por danos morais.

e) Das perdas e danos pela contratação de advogado

Conforme demonstrado nos autos, o apelante tentou por diversas vezes solucionar o problema e ser indenizado de forma administrativa pelo proprietário do veículo causador do acidente e seguradora ré. Entretanto, os apelados mostraram-se resistentes a compor um acordo justo, fazendo com que a parte autora buscasse patrono para lhe representar a fim de ver seus direitos resguardados via judicial.

Com efeito, o Código Civil, em seus artigos 402 e 403 citados acima, classificam como perdas e danos aquilo que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante). No mesmo íterim, os artigos 389, 395 e 404 do CC determinam, de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [...]

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [...]

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da justiça. É este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme colacionamos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INCLUSÃO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO PRINCIPAL EXECUTADO. DECISÃO DO STJ. RESPEITO À COISA JULGADA. **O STJ, ao analisar o Recurso Especial apresentado pela ora agravante, determinou a inclusão dos honorários contratuais na indenização por danos materiais (fls. 65/68).** Desta feita, a decisão recorrida, ao afastar a inclusão da multa sobre custas,

despesas cartorárias e honorários contratuais acaba por violar a coisa julgada. Portanto, a multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73, incide sobre o total da condenação, ou seja, incluindo as despesas cartorárias e honorários contratuais. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravado de Instrumento Nº 70079530044, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019).

Ainda, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL.

1. Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.134.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 24/6/2011.)

Como pode ser visto e expressamente estabelecido nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, é evidente que os honorários advocatícios fazem parte dos valores devidos como reparação por perdas e danos. É importante ressaltar que esses artigos se referem especificamente aos honorários contratuais, uma vez que os honorários sucumbenciais, por representarem um crédito autônomo do advogado, não implicam em diminuição patrimonial para a parte vencedora da ação.

Portanto, uma vez **que os honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte prejudicada, ora apelante, a fim de garantir uma reparação integral do dano sofrido**, aquele que deu origem ao processo deve reembolsar os valores despendidos com os honorários contratuais a fim promover os princípios da restituição integral, equidade e justiça.

Dando as rés causa à ação, devem arcar com os honorários comprovadamente pagos, pois, **se não houvesse pretensão resistida por parte das rés, desnecessário seria a contratação de advogado** para ajuizamento da presente ação, julgada procedente, inexistindo dúvidas sobre a culpa e dever de reparar o caminhar do autor.

Por fim, é importante esclarecer que os honorários contratuais pactuados estão dentro da razoabilidade, visto que fixados em R\$ 500,00 + 25% do proveito econômico obtido com a ação (Evento 1, ANEXO33), e, assim, não são abusivos. Entretanto, caso este Egrégio Tribunal considere excessivo o

percentual, poderá estabelecer outro valor com base na tabela de honorários da OAB/RS.

Posta assim a questão, **requer** o provimento do recurso para condenar as apeladas ao pagamento de perdas e danos ao apelante, em decorrência da necessidade de contratação de advogados para defender em juízo seus direitos.

V. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO

Conforme disposto na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 15%, sobre a condenação.

Assim, havendo atuação em fase recursal, **requer a majoração dos honorários de sucumbência** fixados anteriormente em favor dos advogados que subscrevem o presente recurso, **para o montante de 20% do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §11 do CPC.**

VI. PREQUESTIONAMENTO

Eventualmente, em caso de não provimento do recurso de apelação, requer sejam enfrentadas todas as matérias da legislação infraconstitucional e constitucional ventiladas na inicial e presente apelação, em especial aos artigos 186, 389, 395, 402, 403, 404, 757 e 932 do Código Civil e artigo 5º, caput e inciso X da Constituição Federal e jurisprudências citadas.

Como se sabe, indispensável a expressa manifestação dessa colenda Câmara no dispositivo legal constrangido, não se permitindo o silêncio do tribunal, sob pena de macular eventual recurso especial, tornando minguada a prestação jurisdicional.

Destarte, para fins de suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade da interposição de Recurso Especial, o Apelante pugna que esta Egrégia Câmara manifeste-se expressamente sobre os artigos de Lei Federal e jurisprudências do colendo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas ao processo em análise juntados suscitados.

VII. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

- a) O recebimento do presente recurso no seu efeito ativo, nos termos do art. 1.012 do CPC;
- b) Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;
- c) A intimação das partes apeladas para, querendo, se manifestar, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;
- d) O provimento do recurso de apelação para, além do conserto do caminhão já determinado na sentença, reformar a decisão recorrida e determinar a total procedência da ação, condenando as rés ao pagamento de:

1) Lucros cessantes fixados em **R\$ 16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 de cada mês posterior ao acidente, corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

1.1) Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento de no máximo 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês;

2) Depreciação do caminhão do autor, no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a **30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente**, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

2.1) Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda necessário, seja determinada a apuração do *quantum* da depreciação do veículo em fase de **liquidação de sentença**,

após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu;

3) Danos morais no valor de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, conforme fundamentação supra;

4) Perdas e danos representados pelos honorários contratuais que o Autor teve que despender para ter seus direitos garantidos, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 05/07/2021 e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça;

e) A condenação das apeladas ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, **majorando-os para 20%** do proveito econômico obtido em favor dos advogados que subscrevem o presente recurso, na forma do art. 85, §11 do CPC.

f) Apreciação da matéria prequestionada na eventual hipótese de não provimento do recurso.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 14 de junho de 2023.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927